河池市环江毛南族自治县“2023•1•7” 较大交通事故调查报告

2023-05-16 11:50 来源：河池市应急管理局

2023年1月7日，我市环江毛南族自治县发生一起轻型货车驶出路外碰撞山体造成4人死亡的较大交通事故发生后，自治区党委书记刘宁，自治区党委常委、自治区常务副主席蔡丽新，以及市委副书记、市长等领导相继作出批示，要求吸取事故教训，抓紧抓好抓实农村交通安全工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定及《河池市人民政府关于授权安局成立事故调查组对环江毛南族自治县“1·7”较大道路交通事故进行调查的通知》要求，市公安局成立“毛南族自治县“1·7”较大交通事故调查组，事故调查组组长由市公安局党委委员、副局长邹红军担任，副组环江毛南族自治县副县长、公安局局长张昌信，市公安局交警支队支队长蓝江、副支队长白建凌担任，组市公安局交警支队、环江毛南族自治县公安局有关领导及业务骨干组成。

事故调查组认真贯彻落实各级领导的指示批示精神，按照事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问、资料查阅、检验鉴定和分析研究，查清了事生的经过、原因、应急处置等情况，讨论认定了事故性质和责任，对有关责任单位及责任人员提出处理建事故防范整改建议，并审核同意形成《河池市环江毛南族自治县“2023·1·7”较大交通事故调查报告》。现将情况报告如下：

一、事故经过及救援处置情况

（一）事故经过。

2023年1月7日，李某某、韦某某（李某某之妻）在河池市金城江区鸿宇建材城购买瓷砖后雇用蔡某某输，17时许蔡某驾驶桂M42186号轻型栏板货车装载瓷砖并搭乘货主韦某某、李某某及蔡某的朋友罗某某从市金城江城区出发前往环江毛南族自治县洛阳镇文雅村肯英屯，当天21时许，车辆行驶至环江毛南族自治阳镇文雅村肯英屯屯级路时驶出路外撞上土坡，造成车内4人经抢救无效死亡及车辆损坏的路外较大交通事

（二）应急救援及善后处置情况。

2023年1月7日21时10分许，环江毛南族自治县公安局指挥中心接到群众卢某电话报警称：在洛阳镇文肯英屯路段，有一辆车号为桂M42186的小货车发生自翻，车上人员生死不明，请出警处理。接到出警指令环江毛南族自治县公安局交通管理大队立即启动交通事故应急预案，派员赶赴现场处置，同时向上级公安和同级党委政府及相关部门汇报。

事故发生后，在自治区、市、县党委政府的领导下，市县两级公安、应急、交通、卫生健康等部门参场处置及善后工作。自治区党委书记刘宁批示：事故猛如虎，关键防未然。自治区党委常委、自治区常务席蔡丽新批示：要继续高度重视农村交通安全，特别是春节前后人员来往较多，更要吸取往年教训。市委记、市长王军批示：抓紧施救，要尽最大努力确保车上两人生命安全。临近年关，道路交通安全等相关工进一步抓紧抓实。副市长，市公安局党委书记、局长冉光富，市公安局党委委员、副局长邹红军；市公安警支队支队长蓝江；环江毛南族自治县委副书记、县长毛华慧；环江毛南族自治县委常委、常务副县长峰；环江毛南族自治县副县长、公安局局长张昌信等领导第一时间到达现场组织救援，并开展调查处置作。

河池市、环江毛南族自治县及各相关职能部门第一时间启动应急预案，有序组织开展应急救援和善后工作，按照“三同步”要求及时发布警情通报，密切关注、严控网络舆情，未出现不良舆情，事故应对有力者遗体全部安葬，善后处理工作平稳有序，死者家属情绪稳定，社会秩序稳定。

二、当事人基本情况

（一）驾驶员基本情况。

1.基本信息。蔡某，男，1983年*月*日出生，系河池市金城江区五圩镇**村居民。

2.驾驶资质及培训考试情况。蔡某持有“B2D”类机动车驾驶证，驾驶证号：**********，档号：**********，发证机关：河池市公安局交通警察支队，驾驶证有效期至2029年7月18日止。经查询全安交通管理综合应用平台，事发时驾驶证状态正常。

蔡某于2013年7月18日初次申领B2类准驾车型驾驶证，2014年11月19日增驾D类准驾车型。具体培训和情况如下：2011年在河池市德昌驾校培训，2011年9月4日向河池市公安局交通警察支队车辆管理所申请学准驾车型机动车驾驶证，当日提交都安建兴安康医院出具的机动车驾驶人身体条件合格证明。经考试后，市公安局交通警察支队车辆管理所于2013年7月18日依法为其核发B2准驾车型机动车驾驶证。2014年，蔡某池市公安局交通警察支队五小工作站申请增驾D类准驾车型驾驶资格，经考试合格，河池市公安局交通警察于2014年11月19日按规定为其核发准驾车型为B2D的机动车驾驶证。经资料审查，蔡某在获取机动车驾驶过程中没有违规情况。

3.交通违法和交通事故情况。通过公安交通管理综合应用平台查询，发现蔡某本人曾有三条交通违为，分别是：2021年2月7日在河池市金城江区违反禁令标志指示、2021年10月2日在国道210线3204公里50

违反禁止标线指示和2022年8月25日在河池市金城江区违反人行道不停车让行的违法行为。未见蔡某有满分和其他事故记录。

4.酒驾检验排查情况。经市公安局物证鉴定所对蔡某的血液进行乙醇定性定量分析，在所送的蔡某未检出乙醇。

5.违法犯罪及吸毒调查。经查询新一代警综平台，未发现蔡某有违法犯罪及吸毒记录。

（二）死者基本情况。

事故造成桂M42186轻型栏板货车驾驶人蔡某及乘车人韦某某、李某某、罗某某死亡。

1.驾驶人蔡某，男，壮族，40岁，系河池市金城江区五圩镇**村居民。经检验鉴定，蔡某符合道路交故造成颅脑闭合性损伤死亡。

2.李某某（瓷砖货主），男，壮族，1967年*月*日出生，系环江毛南族自治县洛阳镇居民。经检验鉴定某某符合道路交通事故造成严重颅脑损伤死亡。

3.韦某某（瓷砖货主，为李某某之妻），女，壮族，1974年*月*日出生，系环江毛南族自治县洛阳镇居经检验鉴定，韦某某符合道路交通事故造成严重颅脑重度损伤死亡。

4.罗某某（蔡某朋友），女，瑶族，1976年*月*日出生，系大化瑶族自治县板升乡居民。经检验鉴定，某符合道路交通事故造成严重颅脑重度损伤死亡。

三、肇事车辆情况

（一）车辆基本情况。

桂M42186号轻型栏板货车，机动车所有人：蔡某，登记住所：河池市金城江区五圩镇**村**屯*组*中文品牌：解放牌，车辆型号：CA1040K2L3RE5－1，车辆识别代号：LFNA4KBB5HTB06470，发动机701212286，车身颜色：黄色。使用性质：货运，核定载质量1495kg，驾驶室核定载人数5人。该车于2017年8日在河池市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2023年9月30日。该车在华农财产保险股份有限投保机动车交通事故责任强制险，保险单号：P451205072022012587；投保保额为8.56万元的意外伤害保险险单号：F451227822022004552。经查询全国公安交通管理综合应用平台，事发前车辆状态正常。（根据机定，使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营不需办理道路运输证和驾驶员从业资格证

（二）交通违法和交通事故情况。

经查询“公安交通管理综合应用平台”，该车自注册登记以来无交通事故记录，近三年来共有4条非现场信息，分别是:（1）2021年2月7日12:50，在金城江区乾霄路实施机动车违反禁令标志的违法行为；（2）2021年10月2日13时16分在国道G210线3204公里500米实施机动车违反禁止标线指示的违法行为；（3）2022年8月2

河池市金城江区解放东路金城江区解放东路实施遇行人正在通过人行横道时未停车让行的违法行为；(4)
年12月10日在S509省道121公里100米实施驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时，驾驶人未按规定
全带的违法行为。桂M42186号轻型栏板货车的4条非现场违法信息皆已处理完毕，事故发生前车辆状态正

（三）车辆技术状况检验鉴定。

经广东中智痕迹司法鉴定所检验鉴定（中智司鉴[2023]鉴字第0144S号），桂M42186号轻型栏板货车
性能不符合技术标准（左前轮制动鼓磨损超过使用极限，左前制动摩擦片表面可见碳化痕迹，左后制动
磨损超过使用极限，右后制动鼓磨损超过使用极限，右后制动蹄回位弹簧断裂），转向系、行驶系照明信
性能均无法检测。

（四）车辆行驶速度。

经广东中智痕迹司法鉴定所鉴定（中智司鉴[2023]鉴字第0144V号），桂M42186号轻型栏板货车事发
驶速度为70km/h至79km/h（该路段限速30km/h，超速133%至163%）。

（五）桂M42186号轻型栏板货车勘验调查情况。

经河池市公安局交通警察支队查验员调阅车辆注册登记信息，实地进行车辆外观查验和测量，
M42186号轻型栏板货车存在以下问题：

1.车辆后部反光标识破损严重，不符合GB23254-2009的相关规定。

2.桂M42186轻型栏板货车车厢外廓尺寸及栏板高度均与公安交通管理综合应用平台上注册登记的
致。实车第二轴钢板弹簧片数为8+10，合格证上钢板弹簧片数为8+8，车辆存在非法改装的违法行为。

3.桂M41286轻型栏板货车于2021年9月8日、2022年9月5日两次在河池市机动车安全技术检验服务有
公司年检，年检时测量整备质量分别为3162kg、3427kg（行驶证标准整备质量为2160kg），空车超重
1002kg、1267kg，超载比率分别为46.39%、58.7%，两次检验报告单上均提示车主领取检验合格标志后及
至符合标准要求。因事发后车辆损毁严重，未能检测事故车辆总质量，无法确认发生事故时桂M41286轻
货车是否已按要求整改。

（六）车辆装载情况。

该车驾驶室核定载客5人，核定载质量1495kg。事发时驾驶室共驾乘4人；货车所载瓷砖大部分损坏
于现场，经现场清点遗留货物、调取瓷砖供货单及瓷砖仓库前监控视频可证实，事发时桂M42186号轻型
车装载瓷砖约14个种类、测算重量约8824kg，比核定载质量多7329kg、超载490.23%。

四、事发路段道路情况

（一）道路环境情况。

事故现场位于环江毛南族自治县洛阳镇文雅村肯英屯路段，为村屯级公路，事故现场经纬度为：108°18′20″、北纬25°12′17″。现场道路呈南北走向，南往洛阳镇永权村方向，北往洛阳镇文雅村委方向，西外为山坡，东侧为坡谷，路面未施划有道路中心线，有效路宽6.6米，道路东侧设有波形护栏，路肩宽1.3米北侧有一处山坡，西侧路外为排水沟，深0.65米，现场路面为干燥水泥路面，事故中心现场为下坡左转弯段，无线形弯道诱导标志，视线不良，中心弯道半径为20米，坡度为12%，事故现场上行往永权村方向15有一块左转急弯标志牌，夜间无路灯照明。

（二）事故路段公路技术状况。

环江毛南族自治县永权至文雅公路起点于环江毛南族自治县洛阳镇永权村东财屯，终点于文雅村委，江毛南族自治县自筹资金推进的“旅游基础设施建设攻坚战”项目之一，于2015年9月开工建设，2020年5月交付使用，线路全长17.53公里，设计行车速度30公里/小时，路面类型为水泥路面。建成后因财政困难，养。

经广东中智痕迹司法鉴定所鉴定（中智司鉴[2023]鉴字第0144F号），事故现场路面多处可见碎石，存全隐患；事故现场路段属于路侧障碍物（山体）距车行道较近的路段，但事故现场无道路交通标线，不符准；事故现场南侧南往北下坡路段可见沥青修补，路面多处可见碎石，下坡路段坡角约为7°（坡度约为12事故现场南侧纵坡不符合标准；事故现场坡度大于7%，未设置下陡坡标志，且该道路无限速标志，不符准。

（三）事发路段交通事故情况。

环江毛南族自治县洛阳镇文雅村肯英屯路段近五年未发生伤亡道路交通事故，非事故多发路段，未被严重安全隐患路段。

五、勤务安排

肇事车辆途经路段无24小时执法服务站、治超点。肇事车辆出发地、事发地的公安交警部门依法履责，按执法计划开展执法工作。

事发路段属于环江毛南族自治县公安局交通管理大队洛阳中队辖区，该中队共有民警2人、辅警5人，辆（其中小车2辆、摩托3辆）。2023年1月7日（星期六），洛阳中队交通秩序管控勤务由大队统一安排，为：**一是**农村道路管控组到长美乡联合当地政府开展集中整治；**二是**S211线八戒山事故多发点段管控组上进入环江的重载货车禁行专项检查，下午到S509线伟庭治超点对过往七座以上客车进行检查；**三是**上洛阳服务站勤务组按缉查布控要求开展精准打击；**四是**城区管控组联合春运宣传组在城区开展管控和宣传活动。

肇事车辆途经的河池市公安局交通警察支队一大队辖区，正常开展日常工作勤务，在城区内进行路治。

六、事发时天气情况

1月7日，金城江区、环江毛南族自治县均为晴天，无影响安全行驶的气候条件。

七、事故原因和性质

（一）事故原因和认定情况。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、人员询问、资料查阅、检验鉴定和分析研究，查清了事故发生过、原因、应急处置等情况，共同讨论认定了事故性质和责任。当事人蔡某驾驶制动性能不符合技术标准重超载（核载1495kg、实载8824kg，超载490.23%）的轻型栏板货车上道路行驶，行经下陡坡急弯容易发生的路段时超速行驶（限速30km/h，超速约133%至163%），致使车辆失控驶出路外碰撞山体，是造成此事故的直接原因，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条第一款“驾驶人驾驶机动车上道前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有隐患的机动车”，第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速的路段，应当保持安全车速”，以及第四十八条第一款“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载”之规

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十七条“车辆在道路以外通行时发生的事故，公安机关交理部门接到报案的，参照本法有关规定办理”、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任”之规定，蔡某承担事故全部责任，人李某某、韦某某、罗某某无与事故发生有因果关系的违法行为，不承担事故责任。

（二）事故性质。

经调查分析认定，河池市环江毛南族自治县“2023·1·7”死亡4人事故可以排除人为故意和其他因素，是生产经营性路外交通事故。

（三）事故造成的经济损失情况。

该起事故造成的经济损失为340万元。

（四）事故暴露出的其他交通安全问题。

1.农村道路设计和管养问题亟待解决。一是环江毛南族自治县地处喀斯特地貌山区，很多乡村公路修建，坡陡弯急路段多、设计施工交通标志标线不完善，未能给驾驶员起到警示提醒作用：**二是**很多乡村道管养是环江毛南族自治县交通运输局委托当地政府或者群众进行维护，养护质量无法得到保证。

2.道路存在安全隐患。事发路段为连续弯坡路，交通标志标线缺失，路面多处可见碎石，且道路中外露突起的钢筋头，坡底弯道处无防护栏，存在严重安全隐患。

3.轻型货车整备质量超重监管未形成闭环。桂M41286轻型栏板货车2021年9月8日、2022年9月5日两次检验时，测量的整备质量都超过行驶证记载的整备质量。根据公安部《关于实施国家标准〈机动车安全技

验项目和方法〉（GB38900）轻型货车检验有关问题的通知》（公交管〔2021〕303号）要求，安检公司在检
告单上提示车主领取检验合格标志后及时整改至符合标准要求，年检就予以通过，但过后车辆是否整改则
进监管的规定和要求。

4.交通参与者安全意识淡薄。一是货车驾驶员为经济利益随意超载、超速行驶，增加安全出行风险。
车辆驾驶人不注重车辆维修、保养，驾驶非法加装钢板、存在安全隐患车辆上路行驶。

5.超载认定标准不一，超载车辆管理难度大、风险高。肇事货车核定载质量1495kg、实载约8824kg，
《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款之规定，该车载货超过核定的载质量，公安交通管
门应认定为超载；但根据《超限运输车辆行驶公路管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2016年第62号
三条之规定，二轴货车车货总重限重18吨，该车不属于超限，允许上路行驶。此类载货超过核定载质量、
反超限规定的车辆上路行驶存在巨大安全风险，但联合治超行动不能对其进行处罚，未能管理以消除隐患

八、事故责任认定及对责任人处理建议

蔡某因驾驶制动性能不符合技术标准、严重超载的桂M41286号轻型栏板货车行经急弯陡坡路段时超
驶，驾车发生事故致他人死亡，承担事故全部责任，鉴于其已死亡而免于追究其刑事责任。

九、事故防范及整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，深入排查交通安全风险隐患，严格落实事故预防重点措施，全力确
路交通安全形势持续平稳，建议采取以下措施：

（一）压紧压实责任。要深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《地方党政领导干部安全
责任制规定》、国务院安委会办公室印发的《关于切实加强农村道路交通安全工作的通知》，认真执行《农
农村道路交通安全考核十条细则》，健全完善农村交通安全工作责任体系，压实党政领导责任、部门监管责

（二）加强隐患治理。牢固树立隐患就是事故的理念，**一是**坚持推动交通事故预防向事前转型，多方
资金，深化危险路口路段排查整治，推动公路安全生命防护工程建设，推进精细化提升行动，以“消减存量
增新量”的方式推动农村道路隐患治理，持之以恒补短板、固底板。**二是**市场监管部门要加强货车销售市场
机动车检测机构的监督管理，从源头杜绝非法改装货车入市入行。**三是**要加强路管控，严查货车超限超载
件不符合安全标准以及非法改装等隐患车辆上路行驶。

（三）加强宣传劝导。**一是**要充分发挥“两站两员”“两委干部”“一村一辅警”“网格员”等作用，加强出
导，力争交通安全劝在网格内、劝在家门口、劝在关键处，做到“守住出口关，违法不上路”。**二是**乡镇政
公安、交通运输、农业农村、乡村振兴等部门要加强协作，结合精神文明创建、推进乡村振兴等主题，以
生活、喜闻乐见的形式开展宣传警示，推动交通安全法规入脑入心，养成自律自觉。